

**MAT: APRUEBA INFORME Y ABSUELVE A
FUNCIONARIO EN INVESTIGACIÓN
SUMARIA INSTRUIDA POR LA
RESOLUCIÓN EXENTA N° FC-F-00435, DE
05 DE JULIO DE 2024, DEL FOSIS.**

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0270

SANTIAGO, 04-05-2026

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.989, Orgánica que crea el Fondo de Solidaridad e Inversión Social; en el Título V de la Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, por el DFL N° 29 de 2004; en la Resolución N° 36, de fecha 19 diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón; en la Resolución Exenta N° FC-F-00435, de 05 de julio de 2024, que instruye investigación sumaria y designa investigadora; en la Resolución Exenta N° FC-F-00649, de 02 de octubre de 2024, que designa nueva investigadora; en el Decreto Exento N° 151, de 2025, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que establece el orden de subrogancia para el cargo de director ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, mediante Resolución Exenta N° FC-F-00435, de 05 de julio de 2024, se instruyó una investigación sumaria destinada a indagar la denuncia de doña Lily Recabarren, quien se desempeña como Profesional ADL y presidenta de la ANFFOS regional, en la dirección regional de O'Higgins, quien expone que existiría maltrato laboral por parte del funcionario Israel Olivares, quien se desempeñaba con director Regional (s).

2°.- Que, se designó como investigadora a la funcionaria Francia Lazo Rivas, profesional, contrata, grado 7° de la E.U.S., quien se desempeña como Profesional de la Subdirección de Programas del FOSIS Nivel Central.

3°.- Que, posteriormente y por razones de buen servicio mediante la Resolución Exenta N° FC-F-00649, de 02 de octubre de 2024, se designó como nueva investigadora a la funcionaria Sandra Aguilera Caceres, profesional, contrata, grado 7° de la E.U.S., quien se desempeña como Profesional de la Subdirección de Programas del FOSIS Nivel Central.

4°.- Que, la investigadora ha remitido su informe final, señalando lo siguiente;

- a) Que, se revisa la denuncia que presenta la funcionaria Lily Recabarren Flores, funcionaria de FOSIS, Agente de Desarrollo Local, Presidenta Regional de ANFFOS Región de O'Higgins.
- b) Que, prestó declaración la denunciante Sra Lily Recabarren Flores, los testigos de los hechos la Sra. María Lucila Soledad Arce Saavedra, Encargada Regional de Comunicaciones, al denunciado Sr. Israel Olivares Gutierrez, Jefe de Administración y Finanzas de la oficina regional de O'Higgins, y el testigo Sr Hugo Serrano Nuñez Jefe del Departamento de Gestión de Programas regional.
- c) Que, a la fecha de los hechos el Sr. Israel Olivares Gutiérrez, se desempeñaba como Director Regional subrogante de las oficinas de FOSIS de la región de O'Higgins.
- d) Que, los hechos se centran en dos hitos: La gestión técnica en San Fernando: La realización de una visita ocular a dependencias del IPS/ChileAtiende para evaluar una futura oficina provincial para profesionales que viven en la provincia de

Colchagua. Estas gestiones fueron realizadas por la directiva regional de la ANFFOS ya que existen aproximadamente 10 funcionarios viviendo en las cercanías de San Fernando, con lo cual, abrir una oficina provincial ayudaría a una mejor gestión y ahorro de tiempo en traslados.

- e) Que, la Sra. Recabarren junto con la directiva regional de la ANFFOS, la Sra. Soledad Arce y Sra. Bárbara Zamorano establecieron nexos con una parlamentaria del distrito para lograr un espacio en la comuna de San Fernando, en las dependencias de IPS/ChileAtiende. Hecho comprobado por todas las personas entrevistadas, y que consta en correo electrónico por la Ex Directora de ese Servicio. (Foja 13 al 23)
- f) Que, se organizó una comisión para visitar el Lugar. Esta comisión fue conformada por funcionarios de FOSIS Región de O'Higgins: Beatriz Ureta (DAF), Gabriela Gonzalez (Jurídico), Hugo Serrano(DGP) y dos dirigentes Lily Recabarren y Barbara Zamorano. La visita se realizó sin contratiempos, visitando el lugar y revisando los aspectos operativos. Las personas que visitaron las oficinas de IPS/ChileAtiende fueron bien recibidos y no se manifestó inconformidad por la visita. Hechos que corrobora los testimonios de la Sra Recabarren y el Sr Serrano que visitaron el lugar. (Foja 16 y 22) Sin embargo, durante la visita hubo una llamada al Sr Israel Olivares por parte de la directora regional de IPS/ChileAtiende la Sra. Tatiana Ramirez, ya que ella no fue informada de la visita de la delegación del FOSIS. Situación que señala el Sr. Olivares en su testimonio y que consta en correo electrónico enviado por la Ex Directora del Servicio. (foja 19 y foja 49)
- g) Que, en reunión del 25 de abril de 2024: donde se habría producido los hechos denunciados por la Sra. Recabarren, el inculpado habría increpado a la denunciante, utilizando un lenguaje descalificatorio y paternalista, acusándola de actuar de forma "ilegal" o "engañosa", según la denunciante. Debido a la llamada de la Sra. Tatiana Ramirez, el Sr. Olivares cita a reunión a la directiva regional que se realiza vía presencial y por Teams con las Sras. Recabarren Arce y Zamorano. Hecho a acreditado por los testigos de la reunión y a través de la cita de Teams con fecha de 25 de abril de 2024 a las 16:00 horas. (foja 18). En esa reunión se acredita por la denunciante y los testigos que el tono de la conversación fue en un tono tenso y hasta violento, especialmente dirigida a la Sra. Recabarren, las otras personas presentes en la reunión, trataron de mediar en la conversación, sin embargo, no se logró recomponer la conversación. La testigo Sra. Arce señala en su testimonio sentirse en "shock y en parte paralizada" por la situación. En tanto la Sra. Recabarren que este episodio le generó un gran malestar emocional, síndrome de angustia y temor de ir a la oficina por meses (foja 14 y 16).
- h) Sin embargo, el Sr. Olivares declara que, si bien fue una conversación tensa, el declarante niega enfáticamente haber faltado al respeto o haber cometido maltrato laboral. Define el evento como una "discusión de posturas" entre dos personas con carácter firme, en un contexto de alto empoderamiento gremial tras un paro nacional de 40 días. (foja 19 y foja 36)
- i) Que, en las mismas fechas de este incidente asume el nuevo director regional el Sr. Carlos Saravia quien opta por potenciar otras opciones. (Foja 23)y Se desestima abrir la oficina provincial en San Fernando. El comité regional no opta por esta opción. Que, luego de este incidente, se levanta una denuncia al Tribunal de disciplina de la Asociación de Funcionarios de FOSIS, con el resultado de la expulsión del Sr. Olivares de esta asociación. Esta decisión fue apelada por el denunciado, sin embargo, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechaza el recurso de protección, aceptando la decisión del tribunal de disciplina de la ANFFOS.
- j) Que, se le formulan cargos al Sr Olivares, CARGO N° 1: Infracción al Deber de Trato Digno y Respetuoso Se le imputa haber mantenido una conducta poco respetuosa y hostil en contra de la funcionaria Lily Recabarren durante la reunión de trabajo

realizada vía Teams y presencial el día 25 de abril de 2024. Específicamente, se le acusa de haber utilizado un tono de voz elevado, expresiones descalificatorias y términos de carácter coloquial y peyorativo, con el agravante que a la fecha que se constituyeron los hechos Ud. ejercía la función de Director Regional (S), cargo con la máxima jerarquía en la oficina regional de O'Higgins. Cargo N°2 Falta a código de Ética con relación a tener buenas relaciones laborales entre trabajadores jefaturas personal externo y usuarios, En su calidad de Director Regional Subrogante No mantuvo un ambiente laboral basado en la dignidad, el respeto mutuo y la no discriminación entre los(as) trabajadores(as), las jefaturas, las personas que prestan servicios externos y nuestros(as) usuarios(as). En el caso específico hacia la Sra. Lyly Recabarren, en calidad de funcionaria y dirigente de la ANFFOS regional. Cargo N° 3 Práctica antisindical, La funcionaria Lily Recabarren además de tener una relación de subordinación, también ejercía función en calidad de dirigente regional de ANFFOS es sometida a menoscabo por las gestiones realizadas en calidad de dirigente y autorizada previamente por Ud. Esta actividad de representación está consagrada en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política y en los Convenios 87 y 151 de la OIT.

- k) Que, tras analizar sus descargos, la Investigadora concluye que: La visita se realiza de acuerdo con lo acordado por las partes, El Sr. Israel Olivares apoya la iniciativa, facilitando el uso del vehículo de la institución y la comisión pudo realizar la vista ocular, durante la visita fueron recibidos por el equipo de IPS/ChileAtiende. La inconformidad de la visita fue realizada por interno y se manifiesta el problema por los canales institucionales. (Foja 49) La reunión del 25 de abril de 2024 queda demostrada. El evento se realizó y el intercambio de opiniones es reconocido por todos los participantes. El tono fue tenso y de intercambio de opiniones por el problema comunicacional producido en la gestión de la visita ocular. Que, no se puede aplicar la Ley N°21.643 (ley Karin) en este caso, dado que los hechos son anteriores a la promulgación de esta ley, por lo cual se debe aplicar las orientaciones del Código de ética e instrucciones del servicio para la prevención, investigación y sanción que el Estatuto administrativo indica para estos casos. Se reconoce el intercambio de opiniones en un tono tenso con intercambio de opiniones.
- l) Que, esta situación surge por un problema comunicacional no generado por el inculpado, ya que ambas partes entendieron que existían las condiciones para la realización de la visita. No hay evidencia que posterior al hecho se mantuviera una actitud hostil con la Sra Recabarren, reconociendo su aporte como funcionaria y dirigente sindical. • Existen elementos de contexto que aparecen en las entrevistas, dado un largo conflicto sindical “más de 40 días de paro” donde el ambiente laboral era tenso y no habitual, más cuando aún no asumía el director regional titular, lo que implica que el equipo estaba en una situación de transición de autoridades. (Foja 35)
- m) Que, la Asociación de Funcionarios ANFFOS realizó una investigación de este episodio por el Tribunal de Disciplina con la consecuencia de la expulsión de este funcionario de esta organización. Este dictamen fue apelado por el Sr. Olivares a la Corte de Apelaciones de Rancagua acreditando que no tuvo el espacio suficiente para realizar su defensa ante dicho tribunal, presentado como defensa en la foja 42. La Sra. Recabarren presenta como prueba el dictamen de la Corte Suprema que ratifica la decisión del tribunal de disciplina de la ANFFOS. Lo que implica que el Sr. Olivares ya no pertenece a la Asociación de funcionarios. (Foja 24)

5°.- Que, en virtud de lo expuesto, y conforme a las facultades conferidas por el Estatuto Administrativo, la Investigadora concluye que no habiéndose acreditado la responsabilidad administrativa del Sr. Israel Olivares Gutiérrez, y considerando las atenuantes de responsabilidad, principalmente que el inculpado desde el año 2018 al 2025 se ha mantenido en lista 1 evaluado por distintas jefaturas, y que presenta dos anotaciones de mérito, propone a esta autoridad la absolución de los cargos.

6°.- Que, analizados los antecedentes que constan en el expediente, las pruebas y el informe de descargos aportadas por el inculpado, se comparte con la investigadora la conclusión que el incidente ocurrido en la reunión fue un caso puntual, a consecuencia de un error comunicacional y que los efectos posteriores al evento han afectado el clima laboral y de forma personal de los involucrados, pero que ellos no pueden definirse como acoso laboral en los términos que estaba definido en el Código del trabajo en la fecha de ocurrencia.

7°.- Que, también cabe hacer presente que, a la fecha de la denuncia de los hechos, aún no entraba en vigor la ley Karin y la definición que regía en ese entonces requería para configurar el acoso laboral que existieran varias acciones continuas en el tiempo.

8°.- Que, en ese contexto conviene recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la Ley Karin, esta entró en vigencia el 1 de agosto del año 2024, siendo dable volver a destacar que su artículo segundo transitorio dispone que los procesos o investigaciones sobre acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, iniciados antes de su entrada en vigor, se regirán por las normas vigentes a la fecha de la presentación de la respectiva denuncia. (Aplica dictamen E523936 de 2024, de la entidad de Control)

9°.- Que, por lo anteriormente expuesto, esta autoridad comparte la propuesta de la Investigadora, en orden a absolver al inculpado de los cargos formulados.

Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, y en uso de mis atribuciones legales.

RESUELVO:

1°.- APRUÉBASE la Investigación Sumaria instruida por la Resolución Exenta N° FC-F-00435, de 05 de julio de 2024, del FOSIS.

2°.- ABSUÉLVASE al funcionario Israel Olivares Gutierrez, profesional a contrata grado 8° de la E.U.S., quien se desempeña como Jefe de Administración y Finanzas de la oficina regional de O'Higgins, por no haberse acreditado responsabilidad administrativa.

3°.- INSTRÚYASE al receptor de denuncias para que comunique a las partes el resultado del procedimiento disciplinario.

4°.- INSTRÚYASE a la oficina de partes para disponer el archivo del expediente sumarial y sus antecedentes.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Firmado por Javier
Esteban Díaz González
Fecha 04/05/2026
17:26:38 CLT

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR EJECUTIVO (S)
FOSIS

FMZ/SGG
Distribución

Dirección Ejecutiva
Fiscalía

Oficina de Partes (archivo)

Receptor de denuncias (desarrollo organizacional)

